Noen viktige lover: oppsigelsen. Holder oppsigelsen av Jonas?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

En entreprenørkunde som sto for mye av arbeidet i prosjekt og nybygg hos Nordlys, har gått konkurs. Kari må si opp én montør. Hun har vurdert annet passende arbeid i service og i solcelle og lading uten å finne noe. Valget faller på Jonas, 41 år, ansatt siden august 2020. Oppsigelsen gis 20. mars 2027. Ronny, formann, har tidligere sagt opp en montør muntlig i bilen etter en krangel, og foreslår å «bare si det i bilen». SSB telte 1 104 konkurser i bygg og anlegg i 2025, flest av alle næringer.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Oppsigelse

Hvorfor er rekkefølgen like viktig som grunnen?

Med vanlige ord: å si opp noen er det tyngste en leder gjør, og det skal gjøres i riktig rekkefølge. Boka (20.3.10) kaller oppsigelse et svært alvorlig skritt som arbeidsgiver i det lengste skal forsøke å unngå. Loven setter rekkefølgen: saklig grunn (§ 15-7), drøfting før beslutningen (§ 15-1), og skriftlig oppsigelse med rettigheter og frister (§ 15-4).

Regelen Saklig grunn → drøft før beslutningen → skriftlig.

I casen Kari har vurdert annet arbeid i service og i solcelle og lading. Neste steg er drøftingsmøtet med Jonas og den tillitsvalgte.

Drøfting (§ 15-1)

Hva betyr det å ta den ansatte med på råd?

Boka (20.3.11): så langt det er praktisk mulig skal arbeidsgiver drøfte oppsigelsen med arbeidstaker og tillitsvalgt, med mindre arbeidstaker ikke vil. Unnlatelse kan trekke i retning av at oppsigelsen blir usaklig. Loven: både grunnlaget og utvelgelsen mellom flere skal drøftes.

Regelen Drøftingen skjer før beslutningen. Et møte der beslutningen meddeles, er ikke drøfting.

I casen Kari kaller inn Jonas og den tillitsvalgte før hun bestemmer seg.

Oppsigelsesfristen (§ 15-3)

Hvor lang er den, og når starter den?

Bokas 20.3.12 mangler i den digitale kopien; reglene er hentet fra loven. Hovedregelen er én måned, gjensidig. Etter fem års sammenhengende ansettelse minst to måneder, etter ti år minst tre. Sier arbeidsgiver opp en med ti års ansettelse som har fylt 50, 55 eller 60, er fristen minst fire, fem eller seks måneder. Fristen løper fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted (fjerde ledd). I prøvetid: 14 dager.

Regelen Under 5 år: 1 mnd. 5 år: 2. 10 år: 3. Start = 1. dag i måneden etter.

I casen Jonas: august 2020 til mars 2027 = 6 hele år: 2 måneder. Sagt opp 20. mars: fristen løper fra 1. april, siste dag 31. mai.

Formkravene (§§ 15-4 og 15-5)

Hva er galt med «du er ferdig» i bilen?

Boka (20.3.13–20.3.14): oppsigelsen skal opplyse om retten til å kreve forhandling, reise søksmål og fortsette i stillingen, og om fristene. Arbeidstaker kan kreve å få vite grunnen (§ 15-4 tredje ledd). Følges ikke kravene, kan oppsigelsen kjennes ugyldig (§ 15-5). Loven: skriftlig, levert personlig eller rekommandert; søksmål innen fire måneder. Loven i dag krever også opplysning om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt, og om fortrinnsrett når grunnen er virksomhetens forhold (fra 1.1.2024; ikke i boka).

Regelen Skriftlig + levert riktig + rettighetene og fristene. Muntlig er aldri nok.

I casen Ronny sa opp en montør muntlig i bilen etter en krangel. Montøren kan gå til sak innen fire måneder og få oppsigelsen kjent ugyldig.

Saklig grunn (§ 15-7)

Virksomhetens eller arbeidstakerens forhold?

Boka (20.3.15) kaller § 15-7 uten tvil den viktigste regelen: oppsigelse må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Saklighetskravet er en rettslig standard, og domstolene kan prøve det. Ved nedbemanning kreves en bedriftsøkonomisk begrunnelse, saklig utvelgelse, og at omplassering (annet passende arbeid) er vurdert. Gjelder det arbeidstakers forhold, er advarsel sentralt.

Regelen Virksomheten: økonomi, utvelgelse, annet arbeid. Arbeidstakeren: pliktbrudd, ofte advarsel først.

I casen Jonas sies opp fordi kunden er konkurs: virksomhetens forhold. Han trenger ingen advarsel, men Kari må vise at hun har vurdert annet arbeid.

Stå i stillingen, usaklig, avskjed og attest

Hva skjer etterpå?

Boka: arbeidstaker har i utgangspunktet rett til å stå i stillingen mens saken går (§ 15-11, 20.3.16). Usaklig oppsigelse er ugyldig, og det kan kreves erstatning for tapt inntekt og for i seg selv å være usaklig oppsagt (§ 15-12, 20.3.17). Avskjed er påbud om øyeblikkelig fratreden ved grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold (§ 15-14, 20.3.18); bokas eksempler er tyveri og vold mot arbeidsgiver. Attest: navn, fødselsdato, arbeidet og varighet; ved avskjed kan det stå at arbeidstaker er avskjediget, uten grunnen (§ 15-15, 20.3.19).

Regelen Oppsigelse: frist. Avskjed: straks, bare ved det grove. Attest: navn, fødselsdato, arbeidet, varighet.

I casen Jonas fratrer 31. mai og skal ha attest: montør i prosjekt og nybygg, august 2020 til mai 2027.

Ordene i bransjen og i boka

Arbeidsavtale	Ansettelseskontrakt, kontrakten
Tariffavtale	Overenskomsten, LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene)
Overtid	OT, overtidstimer, «å jobbe over»
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold	Nedbemanning, driftsinnskrenkning
Forbruker / næringsdrivende	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør
Prisoverslag / gjengs pris	Estimat, «ca.-pris» / regningsarbeid, etter medgått tid
Tilleggsarbeid	Tillegg, endring, ekstraarbeid

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Grunnen er saklig: virksomhetens forhold, og annet arbeid er vurdert, så Jonas trenger ingen advarsel (§ 15-7, 20.3.15). Oppsigelsen holder bare hvis Kari følger rekkefølgen: drøftingsmøte med Jonas og den tillitsvalgte før beslutningen (§ 15-1), skriftlig oppsigelse levert personlig eller rekommandert med rettighetene og fristene (§ 15-4), og attest (§ 15-15). Jonas har 6 hele år og får 2 måneders frist; fristen løper fra 1. april, så siste dag er 31. mai, ikke 20. mai (§ 15-3). Går han til sak i tide, kan han stå i stillingen til saken er avgjort (§ 15-11). Ronnys oppsigelse i bilen kan kjennes ugyldig (§ 15-5).

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1C i arbeidsboka (LØM-appen → Organisasjon og ledelse kap. 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 1C).

Les Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.3.10–20.3.19 (drøfting, frister, formkrav, formfeil, saklig grunn, retten til å stå i stillingen, usaklig oppsigelse, avskjed, attest). Teksten i 20.3.12 mangler i den digitale kopien; fristene er hentet fra § 15-3.

Kan du forklare Gjør rede for kravene til en gyldig oppsigelse og rekkefølgen. Forklar forskjellen på oppsigelse på grunn av virksomhetens og arbeidstakerens forhold. Regn oppsigelsesfristen og siste arbeidsdag. Forklar forskjellen på oppsigelse og avskjed.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen), avsnitt 20.3.10–20.3.19. Arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62), gjeldende tekst med endringshenvisninger, Lovdata, lest 01.11.2026: §§ 15-1, 15-3, 15-4, 15-5, 15-7, 15-11, 15-12, 15-14, 15-15. SSB: «Fleire opne konkursar i fjerde kvartal 2025», 28.1.2026. Jonas og Ronny i bilen er konstruert for kapitlet.